

0016187-19.2013.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação para furto quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório pelo crime de roubo circunstanciado. É sabido que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016187-19.2013.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016187-19.2013.8.26.0361

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 1154/2013 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 5046/2013 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Fabricio Artea

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

FELIPE FABRÍCIO ARTEA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 171, "caput'", do Código Penal, porque segundo apurado, no dia 21 de novembro de 2012, em horário e local não esclarecidos, mas nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo de Anderson Augusto de Vasconcelos, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante fraude.

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2021 (fls. 323).

Citado (fls. 382), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 387/391).

Prosseguiu-se a instrução processual, eis que ausente causa de absolvição sumária (fls. 403).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e interrogatório do réu por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405,

parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram memoriais (fls. 558/565 e 568/593).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/05, 47/48, 53/55 e 300/301, documentos juntados de fls. 37/41, cópia de contrato firmado pelo réu e pela vítima de fls. 43/44, 45/46 e 56/57, ofício da Prefeitura de Mogi das Cruzes de fls. 216/217 e 225/230, ofício do Banco Bradesco de fls. 237/238, ofício do Banco do Brasil, instruído com cópia de cheque de fls. 280/281, e pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada.

A testemunha Silvana Miranda disse que era funcionária do cartório. Quem tinha contato com o público era o tabelião Evaristo. Felipe era corretor. Redigia uma minuta antes de passar a escritura, sendo que esta não foi lavrada. Emídio, que venderia o terreno a Felipe, não foi até o cartório para assinar a escritura, assim Felipe apresentou a ela a documentação. Emídio era cliente do cartório. Quando Felipe a procurou para testemunhar, apresentou determinados documentos que ele tinha para que se recordasse dos fatos, e em seguida, procurou a documentação para ler. Nunca teve problemas com o réu em cartório.

Nilceia Aparecida Andres disse que sua filha morava com Anderson e, em certa data, ela pediu dinheiro emprestado para a compra de terreno no centro de Mogi. O dinheiro seria usado para garantia da compra. Anderson disse que Waldimar Correra havia comprado terreno do acusado, que daria tudo certo. Inicialmente disse que não emprestaria o dinheiro, mas, pela insistência emprestou o dinheiro ao casal. Após, soube que Felipe nunca fez o contrato. Anderson tinha entregado a ele cópia de CNH e de terreno no Botujuru. Correa foi impedido por Felipe quando tentou mexer no terreno. Alertou a filha sobre possíveis problemas no terreno, pois ele não devolvia o dinheiro, não entregava a cópia do documento de Anderson, e anunciou a venda do terreno em Botujuru. Pesquisou o nome do réu no fórum, encontrando vários processos contra ele. Entrou em contato com a Promotoria de Justiça de Ferraz de Vasconcelos, sendo que a documentação foi remetida para a Promotoria de Mogi das Cruzes. Anderson pediu a devolução do dinheiro e a entrega do terreno em Butujuru, quando a Polícia Militar foi acionada. Felipe registrou notícia de falsa de crime que teria sido praticado contra o genitor dele, apresentando na delegacia cópia do documento de Anderson. O dinheiro não foi devolvido. Foi conversar com o acusado, tendo encontrado o genitor dele, que era conivente. Felipe ameaçou Anderson. O acusado tirou cópias da escritura do terreno em Butujuru e falsificou a assinatura de Anderson. Anderson vendeu o terreno em Botujuru. Os cheques que constam nos autos são os que passou para Anderson efetuar o pagamento para o réu, ambos foram compensados. É uma área extensa, onde o genitor do réu reside.

A vítima Anderson Augusto de Vasconcelos relatou que os fatos são verdadeiros. Conheceu o réu por meio de um amigo, o Waldimar Correa, que também fez negócio com o acusado. O réu vendeu um terreno para ele e outro para Waldimir. Deu a quantia de R\$12.000,00 como entrada. Tentava levar materiais de construção para o local, mas era impedido pelo réu e pelo genitor dele. O acusado sempre pedia para que ele aguardasse para iniciar a construção. Procurou se informar sobre o réu e notou que havia processos contra ele. O acusado disse que faria um contrato de gaveta, pois ele residia em terreno e negociava área situada atrás da casa dele, onde havia torre de transmissão de energia. Não se recorda do valor do terreno negociado. Efetuou o pagamento parte em dinheiro e parte em cheque, sendo que duas cártulas foram compensadas. Não foi feito o contrato e conversou com o réu diversas vezes. Deu terreno no Botujuru para o réu, além da quantia em dinheiro. O acusado devolveu R\$1.000,00. O réu aduziu ser proprietário do terreno, ele e seu genitor.

O acusado Felipe Fabrício Arteaga alegou que em 2012 recebeu ligações de pessoa chamada Silvana, dizendo que ela iria até certo local, mas não apareceu, tendo Maria Rosa, esposa de Emídio, ido até o terreno para prestar serviço. O terreno estava com cerca de R\$120.000,00 de impostos atrasados. Não sabia desse débito quando da lavratura da escritura. Fazia a manutenção do terreno, mas não tinha a posse. Pretendia compra-lo de Emídio, pois morava ao lado do terreno e lá faria

pequeno loteamento, mas não tinha dinheiro. Fez pequenos prédios no local, inclusive o que negociou com a vítima. Anderson deu R\$5.000,00 de entrada. Com o fim de regularizar o desmembramento da área de Anderson, pediu mais dinheiro. Faria loteamento no local, sendo que o desmembramento da área ainda não estava aprovado pela prefeitura. Vendeu o terreno para Anderson por R\$25.000,00, tendo ele dado R\$5.000,00 de entrada, além de oferecer terreno no Butujuru para pagamento da dividida, decidindo pegar o referido terreno pelo valor de R\$10.000,00, o qual foi posteriormente devolvido para a vítima. Teria dois recibos assinados pela vítima, nos valores de R\$1.000,00 e R\$1.500,00. O documento pelo qual teria obtido os direitos possessórios sobre o terreno era de 2003. Não disse que Anderson era agiota. Já o conhecia. As assinaturas apostas a fls. 07 e 161 não são suas. Não compareceu à Delegacia de Polícia para tratar deste assunto. Não conhecia qualquer pessoa na delegacia.

Não obstante a negativa dos fatos pelo acusado, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada e os elementos constantes dos autos são seguros a ensejar decreto condenatório.

Os relatos da vítima e das testemunhas apresentam-se em consonância com as provas colhidas.

Com relação à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, a exemplo do crime de estelionato, já se decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação para furto quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório pelo crime de roubo circunstanciado. É sabido que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 2. Negado provimento ao recurso do réu. (Acórdão n.1104264, 20130111246632APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 22/06/2018. Pág.: 117-136).

A alegação de intenção de vítima prejudicar inocente não merece acolhimento, visto que ela, mais do que ninguém tem o interesse em acusar apenas o culpado, posto que agindo em sentido contrário levaria à impunidade daquele que a prejudicou.

Ensina Eduardo Espínola Filho, in Código de Processo Penal Anotado Ed. Histórica Rio de Janeiro, Editora Rio 1980, v. III: "seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a impunidade do agente culpado".

Evidente o dolo do réu que, com a intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, utilizou-se de meio fraudulento, induzindo e mantendo o ofendido em erro, porquanto comprovado que este celebrou contrato de compra e venda de terreno com a vítima (fls. 43/44, 45/46 e 56/57) e recebeu o pagamento, sabendo que não faria a transferência do bem.

Dos documentos juntados às fls. 43/44 e 56/57, verifica-se que imóvel negociado, identificado como "lote 05", estava situado na Rua Capitão Mariano, nº 354 - fundos, Centro, Mogi das Cruzes.

No entanto, conforme ofício da Prefeitura de Mogi das Cruzes de fls. 216/217, não foi localizado, no Cadastro Imobiliário Municipal, o imóvel no endereço citado acima.

Inclusive, dos documentos encaminhados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes (fls. 225/230), nota-se que o imóvel que o acusado dizia residir, situado na Rua Capitão Mariano nº 364, "casa 04", Centro, Mogi das Cruzes, é de propriedade de seu genitor (fls. 229).

Assim, à vista da alegação do réu - de que negociou imóvel localizado no fundo de sua casa com a vítima, que fez pequenos prédios no local, inclusive o negociado, bem como a área de terreno lá localizada seria desmembrada, mas sem qualquer aprovação prévia pela Prefeitura - e as informações obtidas, como ausência de cadastro da área na Prefeitura, resta claro que o denunciado negociou imóvel sobre o qual não tinha a posse.

Outrossim, a vítima pagou para o réu a quantia de R\$12.000,00, além de ter entregue a ele também terreno em Butujuru.

O ofício de fls. 280/281, encaminhado pelo Banco do Brasil, comprova que o cheque

entregue para o acusado foi compensado, o que evidencia a vantagem indevida. Acerca da oitiva da sogra do ofendido, entendo ter sido pertinente para esclarecer mais ainda os fatos. A existência de parentesco entre a testemunha e a vítima não retira a validade da prova produzida.

Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NO PONTO, DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 493 DO CPP. DISPOSITIVO QUE NÃO ENCERRA DISCIPLINA SOBRE A CONTROVÉRSIA. INEXIGIBILIDADE DA ASSINATURA DA DEFESA NA ATA DE JULGAMENTO DA SESSÃO DO JÚRI, NOS TERMOS DO ART. 494 DO CPP, EM SUA ANTIGA REDAÇÃO. NULIDADES EVENTUALMENTE OCORRIDAS NO JULGAMENTO DO JÚRI. NECESSIDADE DE QUE SEJAM ARGÜIDAS TÃO-LOGO OCORRAM (CPP, ART. 571, VIII). PARENTES DA VÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE DEPOR E DE DIZER A VERDADE. PRETENSÃO NO SENTIDO DE RECONHECER QUE DETERMINADOS DEPOIMENTOS TERIAM SIDO PARCIAIS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA STJ. QUESITO REFERENTE À NEGATIVA DE AUTORIA FORMULADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI SUSCITADA A TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO DISPARO ACIDENTAL DA ARMA, O QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL, PARA QUE SE PUDESSE ACOLHER A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA, NESSA PARTE, DO QUESITO PERTINENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE, MEDIANTE FUNDAMENTOS EM PARTE INIDÔNEOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. [...] 5. Os artigos 206 e 208 do Código de Processo Penal se referem à possibilidade de os parentes do réu indicados se recusarem a depor, e, caso aceitem, de não serem obrigados a firmar compromisso de dizer a verdade: no caso, contudo, as pessoas inquiridas não foram os parentes do réu, mas, isto sim, da vítima, que estão obrigadas a depor e, obviamente, de dizer a verdade. Ademais, ainda que os parentes da vítima não fossem obrigados a prestar o compromisso de dizer a verdade, se o fizeram, isto em nada prejudica o recorrente, até porque referido compromisso objetiva, em essência, esclarecer a testemunha quanto ao seu dever de somente dizer a verdade, de forma imparcial. [...] (REsp 514.583/ES, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 6/9/2010).

A testemunha Waldimar Correra, em solo policial, esclareceu que: “conhece Anderson Augusto de Vasconcelos, tendo em vista ser seu vizinho. Conhece Felipe Fabrício Artea, pois adquiriu um terreno do mesmo, contudo acabou ficando no prejuízo, pois deu um veículo como pagamento do terreno, no valor de R\$18.000,00, contudo Felipe nunca o deixou tomar posse do terreno. Antes de ser enganado por Felipe, chegou a indica-lo para Anderson, pois tinha conhecimento de que ele pretendia comprar um terreno para sair do aluguel. Anderson acabou fazendo negócio com Felipe, sendo certo que pagou pelo terreno o valor de R\$12.000,00, contudo Felipe ficou protelando para fazer o contrato e após Anderson tomou conhecimento que Felipe havia vendido o terreno para um terceiro, ficando Anderson também no prejuízo. Também registrou queixa contra Felipe, fato que já foi objeto de apuração” (fls. 125/126).

Destaco que os depoimentos prestados durante a fase policial podem ser utilizados em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, para a formação da convicção do Juízo, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma)” (RHC 205316 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/09/2021, public. 24/09/2021).

Por outro lado, o depoimento do acusado restou totalmente isolado, além de ter apresentado três versões diferentes dos fatos, destinadas a eximi-lo da imputação. A saber:

Em fase policial, o acusado disse que o imóvel situado no local dos fatos, é de propriedade de seu genitor, onde está construída uma residência no valor de R\$500.000,00. Reside no local há quinze anos. Não conhece a pessoa de Anderson Augusto de Vasconcelos e nunca fez nenhum tipo de negócio com o mesmo. Seu genitor

está vendendo o imóvel objeto dos autos, situado na Rua Capitão Mariano, 364, Centro, nesta cidade, mas até a presente data (18/09/2013) não houve negociação alguma. Desconhece os fatos investigados (fls. 07).

Ademais, o réu compareceu novamente à delegacia, inovando seu relato, dizendo que nunca teve contato algum com a pessoa de Anderson Augusto de Vasconcelos. Necessitava de um dinheiro para pagamento de pensão alimentícia e através de Waldimar Correa, soube que Anderson emprestava dinheiro, sendo que na época emprestou do mesmo o valor de R\$11.000,00, contudo se comprometeu a pagar parceladamente. Posteriormente, Anderson resolveu cobrar a dívida em uma única vez e ainda com juros abusivo, motivo pelo qual até a presente data não efetivou o pagamento total da dívida. Efetuou o pagamento do valor de R\$1.500,00 e assinou uma promissória no valor de R\$9.500,00. Nega ter vendido qualquer terreno a Anderson e com relação ao terreno no bairro do Butujuru, informa que é de sua titularidade e não adquiriu de Anderson. Oportunamente apresentará a documentação comprobatória (fls. 161).

Como se vê, o réu atuou com vontade de iludir outrem para obter vantagem indevida, não havendo que se falar, portanto, em mero ilícito civil, afinal sua conduta se adequa perfeitamente ao tipo penal estelionato.

Sobre o assunto: "PROCESSUAL PENAL - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - ESTELIONATO - ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - FATOS IMPUTADOS QUE NÃO CONFIGURAM APENAS ILÍCITO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. In casu, existem fortes indícios de que os fatos imputados não configuram, apenas, descumprimento contratual, eis que, aparentemente, o réu agiu arditosamente, mediante fraude, a fim de obter vantagem indevida em detrimento de pessoas, o que consubstancia não só ilícito civil, mas, também, o crime de estelionato" (STJ - RHC 14819/SP rel. Min. Jorge Scartezini j. 23.03.2004).

Por fim, os documentos juntados às fls.540/548 não comprovam a versão do acusado, não sendo demais lembrar que a propriedade somente se comprova com o registro imobiliário, e o réu quiçá possuía a posse.

Diante do conjunto de provas, inviável a absolvição do acusado.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, anoto que o acusado ostenta a prática de crime anterior a este fato, com condenação e trânsito em julgado posteriores. Assim sendo, a prática do crime anterior considero como Maus Antecedentes.

Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a majoração da reprimenda com base em condenações definitivas, mesmo que o trânsito seja posterior ao fato criminoso.

Não há dúvidas de que a existência de condenações demonstra a personalidade deturpada, constituindo circunstância judicial desfavorável.

Ora, outro não é o fundamento da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, senão a presunção de inocência. Logo, nem de longe subsiste violação ao princípio, se certa é a definitividade da sentença condenatória.

Nesse sentido: "2. Não há constrangimento ilegal na primeira etapa da dosimetria, pois a condenação definitiva, utilizada para exasperar a pena-base, decorre de fato anterior ao crime em análise, embora seu trânsito em julgado seja posterior. 3. Os antecedentes criminais dizem respeito a fatos pretéritos à conduta narrada na denúncia, motivo pelo qual o fundamento deduzido pode ser considerado para caracterizar Maus Antecedentes" STJ, HC 349154 / SP, 28/04/2016.

E, de igual modo: "Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza Maus Antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II - Recurso desprovido". (RE 608718 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-068 divulg. 08-04-2011 public. 11-04-2011).

Nesse passo, fixo a pena em 1/4 acima do mínimo legal, resultando-se em 01 ano e 03 meses de reclusão, e 12 dias-multa, que a torno definitiva, eis que ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena.

A pena de multa deverá ser calculada em seu mínimo legal, ante a ausência de

comprovação da situação econômica do réu.

O regime inicial para cumprimento de pena será o aberto, considerando os maus antecedentes ostentados pelo réu. Nesse sentido: "Para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias do crime." (STF - Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus nº 76.191-1, Col. 1ª Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena, ante as circunstâncias pessoais desfavoráveis.

Solto por este processo, poderá o acusado recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FELIPE FABRÍCIO ARTEA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 171, "caput'", do Código Penal, à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Diante do pedido formulado pelo Ministério Público, bem como considerando os documentos constantes dos autos, fixo o valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, conforme inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, em R\$11.000,00 (onze mil reais).

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Intime-se a vítima.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA